



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Rua Voluntários da Pátria, 532 - Bairro Centro - CEP 80020-000 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

DECISÃO

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 0512117-46.2014.4.05.8100
ORIGEM: Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará
REQUERENTE: JOSÉ HUMBERTO DUARTE
REQUERIDO(A): UNIÃO
RELATOR: Juiz Federal Gerson Luiz Rocha

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RI/TNU, ART. 17, VII). ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (R\$ 59,87). LEI Nº 10.698/2003. REAJUSTE DE VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 13,23%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão desta Turma Nacional que negou provimento ao incidente de Uniformização, para reafirmar o entendimento de que *"a Vantagem Pecuniária Individual (R\$ 59,87), instituída pela Lei nº 10.698/2003, não tem natureza jurídica de reajuste geral, de modo que não confere aos servidores públicos federais direito de reajuste de vencimentos no percentual de 13,23%"*.

Defende a embargante a ocorrência de contradição, na medida em que o acórdão desta TNU não considerou que o posicionamento dominante no âmbito do STJ é favorável à tese de que o reajuste estabelecido na Lei nº 10.698/2003 possui natureza de revisão geral anual. Cita as decisões proferidas no REsp 1.536.597/DF, julgado pela 1ª Turma do STJ e no AgInt no AgRg no REsp 1.571.827/SC, julgado pela 2ª Turma. Afirma que corrobora tal entendimento a decisão proferida no âmbito da Corte Especial, no processo administrativo nº STJ/004283/2016, a qual reconheceu a natureza de revisão geral anual da VPI. Sustenta, também, que há contradição

no acórdão embargado com relação ao posicionamento do STF sobre a matéria, afirmando que, até a presente data, não houve enfrentamento do mérito da discussão por parte daquele E. Tribunal.

É o breve relatório.

Inicialmente, consigno que os embargos de declaração opostos em **27/06/2016** são tempestivos, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada em 22/06/2016. Todavia, não conheço dos declaratórios opostos via *fac simile* em **04/07/2016**, cujo original veio aos autos em 05/07/2016, uma vez que além da preclusão consumativa, são francamente intempestivos.

Quanto ao mérito, todavia, não merecem acolhida.

Compulsando a petição do incidente interposto pelo ora embargante, verifica-se que para demonstração da divergência em relação à jurisprudência dominante do STJ houve referência a apenas um precedente daquela Corte Superior, qual seja, do julgado no REsp nº 1.536.597/DF, da Primeira Turma.

Sobre tal decisão manifestou-se expressamente o acórdão embargado, entendendo que não estava demonstrada divergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência dominante do STJ.

Já, nestes embargos, o recorrente adiciona nova argumentação, ou seja, aponta outro julgamento daquela Corte Superior - AgInt no AgRg no REsp 1.571.827/SC, julgado pela 2ª Turma (DJE 08/06/2016) -, não mencionado pelo recorrente anteriormente ao julgamento deste incidente de uniformização. Observo que, não obstante o referido julgado tenha sido proferido no interregno entre a interposição do incidente de uniformização oposto contra a decisão da Turma Recursal que negou o reajuste pretendido pela parte autora e o julgamento do referido incidente por esta Turma Nacional, ocorrido na sessão de 16/06/2016, caberia à parte interessada, oportunamente, ter noticiado tal fato, a fim de que fosse apreciado. Por conseguinte, não tendo a parte trazido tal notícia aos autos antes do julgamento e tampouco na própria sessão, o que poderia ter feito em sustentação oral, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão apreciou o que constava dos autos do processo.

Além disso, cumpre registrar que a decisão proferida no agora mencionado AgRg no REsp 1.571.827/SC foi suspensa, liminarmente, pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 24.468/SC (DJE 04/07/2016), nos termos seguintes:

[...]

Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei nº 10.698/2003, que assim dispõe: “Fica instituída, a partir de 1º de maio de 2003, vantagem pecuniária individual devida aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações

públicas federais, ocupantes de cargos efetivos ou empregos públicos, no valor de R\$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).”

No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis federais, a parcela foi reconhecida pela autoridade reclamada como “revisão geral anual”, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre o valor de R\$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração federal direta, autárquica e fundacional, a fim de para garantir a isonomia remuneratória, a fim de se garantir a isonomia remuneratória.

Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos federais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentual de 13,23% (treze inteiros e vinte e três centésimos por cento) sobre a remuneração do cargo público titularizado, no nível e padrão referentes ao mês de maio de 2003, a título de revisão geral anual; não obstante o direito ter sido instituído pelo legislador no valor de R\$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a título de “vantagem pecuniária individual”; – resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Analisando matéria idêntica, a Segunda Turma do STF julgou procedente a Rcl nº 14.872/DF, decisão assim ementada:

“Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).

Nesse sentido, também: Rcl nº 22.324/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl nº 24.469/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Gilmar Mendes e Rcl nº 24.272/DF, DJe de 14/06/2016, Rel. Min. Celso de Mello.

Pelo exposto, concedo a tutela de urgência para suspender o Recurso Especial nº 1.571.827 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC/2015, art. 989, III). Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da tutela de urgência. Decorridos os prazos legais, com ou sem informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (CPC/2015, art. 991). Publique-se. Int..

Por essa razão, o referido recurso especial foi sobrestado por decisão do respectivo Ministro relator, em 01/08/2016 (DJE de 08/08/2016).

No que diz respeito à decisão da Corte Especial do STJ referida pelo embargante, além de se tratar de mais uma inovação recursal em sede de embargos, observo que se trata de decisão de cunho administrativo, que não se presta a ensejar o incidente de uniformização, que para sua admissão exige divergência de cunho jurisdicional.

Por fim, da mesma forma, não procede a alegação de contradição no que tange ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria controvertida. De um lado porque, para além da questão aventada pelo embargante de que a decisão proferida na Reclamação nº 14.872 teria se fundado apenas na afronta à reserva de plenário para decretação de inconstitucionalidade por tribunal, aquela decisão tem outro fundamento igualmente essencial, qual seja, o de que a referida decisão, que foi liminarmente suspensa, além afrontar a Súmula Vinculante nº 10, *"também teria deixado de observar o disposto na Súmula Vinculante n. 37, haja vista que, como já demonstrado, concedeu aumento aos servidores públicos, com fundamento no princípio da isonomia."*

Além disso, consta da decisão ora embargada referência ao que decidiu a Corte Suprema no ARE 649212 AgR/PB (DJE 13/08/2012), ocasião em que restou assentado, expressamente, quanto ao mérito da questão, o entendimento de que a norma em tela *"não se*

submete ao âmbito de incidência do preceito constitucional invocado. Fosse o caso de revisão, ter-se-ia a tentativa de neutralizar consequências negativas de um processo inflacionário anterior, de tal sorte que o legislador teria enunciado o benefício contido na Lei 10.698/2003 por meio de um índice que tentasse refletir a respectiva corrosão do poder aquisitivo."

Em face dessas decisões é que sobreveio a decisão ora embargada, deixando consignado que *"ante a clara sinalização da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido do entendimento que está assentado nesta Turma Nacional, penso que não há, por ora, razão para modificá-lo"*.

Portanto, nada há para ser suprido em face dos presentes declaratórios.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 14 de setembro de 2016

Gerson Luiz Rocha

Juiz Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Rocha, Juiz Federal**, em 05/09/2016, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **3218727** e o código CRC **41940032**.



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA
Requerente:	JOSÉ HUMBERTO DUARTE
Proc./Adv.:	ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE
Proc./Adv.:	ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON
Requerido(a):	UNIÃO
Proc./Adv.:	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Origem:	CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
Proc. Nº.:	0512117-46.2014.4.05.8100

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do Juiz Relator.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO e FERNANDO MOREIRA GONÇALVES.

Brasília, 14 de setembro de 2016.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)